



MAJLIS MUSYAWARAH SANTRI XVII

MUSHOHHIH	MUHARRIR	MUFASIL	KATIB
1. K.MUKHTAR SYAFAAT 2. UST.MUHAMMAD ALI	1. UST.MAHSUN ALI 2. UST.IBRAHIM 3. UST.MUHAMMAD FARDI	1. UST.YUSUF 2. UST.ABUSIRI	1. AMIR IBRAHIM 2. ABD MALIK

1. POLEMIC FATHUL QORIB | Sail: Fraksi Fathul Qorib

Keangka analisis masalah

Bisa di katakan kalau santri adalah insan yang sangat rajin dan istikomah,karna ia akan menjadi sosok yang di jadikan substansi oleh masyarakat tatkala mempunyai masalah yang sangat jlimet dan tak terselesaikan.

Suatu ketika ada salah satu santri yang sedang asik dengan kitab fathul qoribnya,ia mentarget dirinya untuk bisa memahami semua kitab yang di pelajarnya,iapun larut dalam belajarnya hingga tanpa di sadari ia sambil tersenyum,terheran-heran bahkan sampai mengernyitkan keningnya tatkala ia sampai pada lafad فلو نسي الترتيب لم يكف، ولو غسل أربعة أعضاء دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط di waktu itu,nalar sang santri tersebut menjadi rancu dan tidak bisa meneruskan belajarnya,sehingga ia mengangkat permasalahan ini kedalam bahtsul masa'il bulanan di pondok pesantren al hikmah darussalam.

Pertanyaan:

a. Seperti apakah gambaran فلو نسي الترتيب seperti dalam ibaroh di atas.?

Jawaban:

Apabila seseorang lupa tidak mengerjakan tartib dalam whudu' maka yang di dilaksanakan tidak mencukupi dan harus mengulangi rukun wudhu yang setelahnya.

فتح القريب (ص: ٨):

(و) السادس (الترتيب) في الوضوء (على ما) أي الوجه الذي (ذكرناه) في عد الفروض، فلو نسي الترتيب لم يكف، ولو غسل أربعة أعضاء دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط

فقه العبادات - شافعي (ص: ٩٦):

- سادسا - الترتيب : وهو البدء بالوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والدليل على فرضية الترتيب حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه (. نبدأ بما بدأ الله به) (الترمذي ج ٣ كتاب الحج باب ٣٨ / ٨٦٢) كما أن الأحاديث الصحيحة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم تدل على أنه قد التزم الترتيب الوارد في آية الوضوء . ودليله من العقل أن الله تعالى فرض ممسوحا بين مغسولات ولا يفرق عند العرب بين المتجانسات إلا لعلة والعللة هنا لزوم الترتيب ثم إن الوضوء عبادة مشتملة على أركان مختلفة كالصلاة لذا وجب الترتيب فيه . وبناء عليه لو نسي المتوضي في أثناء الوضوء غسل عضو من أعضائه لزمه غسل ما بعده لكي يصل الترتيب وكذلك بفعل الشاك يبني على اليقين فيغسل ما شك فيه وما بعده (أما لو شك بعد فراغه من الوضوء فلا شيء عليه لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر إلا الشك في النية فإنه يؤثر إذ لا تنعقد العبادة وعليه الإعادة) فإن ترك الترتيب عامدا أو ناسيا لم يصح وضوؤه



الوسيط (١/ ٢٧٣):

الفرض السادس الترتيب خلافاً لأبي حنيفة وفيه فروع أربعة
الأول لو نسي الترتيب لا يجزئه وفيه قول قديم أنه يجزئه وكذلك في ترك الفاتحة ناسياً وهو ضعيف
الثاني إذا انغمس المحدث في ماء ونوى رفع الحدث فيه وجهان أحدهما لا يجزئ لانعدام الترتيب والثاني يجزئ لعلتين إحداهما أن الغسل حط عنه تخفيفاً فإذا اغتسل صار
الجميع كالعضو الواحد فأشبهه الجنب والثانية أن الماء يلاقي أعضائه في لحظات متعاقبة فيترتب رفع الحدث وعلى هذا لو تنكس فأوصل الماء إلى أسافله ثم إلى أعاليه
خرج على العلتين

b. Bagaimanakah sebenarnya kacamata fiqh menalar redaksi yang bergaris bawah di atas tersebut.?

Jawaban:

Seandainya ada empat orang yang membasuh seluruh anggota whudu' seseorang sekaligus, maka yang hilang hanya hadats wajahnya saja menurut pendapat yang shohih.

فتح القريب (ص: ٨):

(و) السادس (الترتيب) في الوضوء (على ما) أي الوجه الذي (ذكرناه) في عد الفروض، فلو نسي الترتيب لم يكف، ولو غسل أربعة أعضائه دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط

روضة الطالبين (١/ ٥٥):

الفرض السادس الترتيب فلو تركه عمداً لم يصح وضوؤه لكن يعتد بالوجه وما غسله بعده على الترتيب ولو تركه ناسياً فقولان المشهور الجديد لا يجزئه ولو غسل أربعة أنفاس أعضائه دفعة بإذنه لم يحصل إلا الوجه على الصحيح وعلى الثاني يحصل الجميع أما إذا غسل المحدث جميع بدنه فان أمكن حصول الترتيب بأن انغمس في الماء ومكث زماناً يتأتى فيه الترتيب أجزأه على الصحيح وإن لم يتأت بأن انغمس ولم يمكث أو غسل أسافله قبل أعاليه لم يجزه على الأصح ولا خلاف في الاعتداد بغسل الوجه في صورتين إذا قارنته النية هذا كله إذا نوى رفع الحدث فان نوى الجنابة فالأصح أنه كنية رفع الحدث والثاني لا يجزئه بحال إلا الوجه قلت الأصح عند المحققين في مسألة الانغماس بلا مكث الإجزاء والله أعلم

المجموع شرح المذهب (١/ ٤٤٧):

(فان غسل أربعة أنفاس أعضائه الأربعة دفعة واحدة لم يجزه الاغسل الوجه لانه لم يرتب)

* (الشرح) هذا الذي جزم به هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه يصح وضوءه حكاه القاضي حسين والمتولي والشاشي كما لو استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه حجة الاسلام وحجة نذر في سنة واحدة فحجا فيها فانه يحصل له الحجتان علي الصحيح المنوص: وفيه وجه مخرج من الوضوء والفرق على المذهب أن الواجب في الوضوء الترتيب ولم يحصل وفي الحج ألا يقدم على حجة الاسلام غيرها ولم يقدم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٤٢٨):

(قوله : هو كذلك) لكن ألحق القمولي بالانغماس ما لو رقد تحت ميزاب أو غيره أو صب غيره الماء عليه دفعة واحدة ويوجب عمن رد عليه بأن المراد بقول القمولي دفعة واحدة أن الماء عم جميع بدنه في تلك الدفعة فحينئذ صار كالانغماس لا كما لو غسل أربعة أعضائه معاً لتمييز ما في هذه دون تلك وهذا ظاهر من كلام القمولي فلا اعتراض عليه اهـ إيعاب اهـ .

كردي عبارة الإطفيحي أفهم قول المنهج ولو انغمس محدث أجزأه أن الانغماس لا بد منه فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق القمولي ما لو رقد تحت ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم جميع بدنه دفعة واحدة ، وهو المعتمد وارتضاه في شرح العباب اهـ .

حاشيتا قلوبوي وعميرة (١/ ٥٧):

(السادس: تَرْتِيبُهُ هَكَذَا) أَيُّ كَمَا ذُكِرَ مِنَ الْبَدَأَةِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ ثُمَّ الْبَدَنِ ثُمَّ الرَّأْسِ ثُمَّ الرَّجْلَيْنِ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَغَيْرِهِ. (فَلَوْ اغْتَسَلَ مُحَدِّثٌ) بَيْنَةَ الْوُضُوءِ بَدَلَهُ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ أُمِّكُنْ تَقْدِيرُ تَرْتِيبٍ بِأَنْ غَطَسَ وَمَكَّثَ) قَدَّرَ التَّرْتِيبَ (صَحَّ) لَهُ الْوُضُوءُ (وَأَلَّا) أَيُّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيرُ التَّرْتِيبِ فِيهِ بِأَنْ غَطَسَ وَخَرَجَ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ مُكَّثٍ



(فَلَا يَصِحُّ لَهُ وُضُوءٌ) قُلْتُ: الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ بِلَا مُكْتٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي لِلْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَلِلْأَصْغَرِ أَوَّلَى وَقِيلَ لَا يَصِحُّ فِي الْمُكْتِ أَيْضًا لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيهِ تَقْدِيرِي لَا تَحْقِيقِي.

✚ نهاية المحتاج (١/ ١٧٥):

السادس من الفروض ترتيبه هكذا بأن يغسل وجهه مع النية ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجله لأنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ إلا مرتبا ولو لم يجب لتركه في وقت أو دل عليه بيانا للجواز كما في التثليث ونحوه ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ابدءوا بما بدأ الله به الشامل للوضوء وإن ورد في الحج إذ العبرة بعموم اللفظ وهو عام ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب فلما ذكر فيها الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الأمر بالترتيب وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم ولأن الأحاديث المستفيضة الشائعة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم مصرحة به ولأن الآية بيان للوضوء الواجب فلو قدم عضوا على محله لم يعتد به ولو غسل أربعة أعضائه معا ولو بغير اذنه ارتفع حدث وجهه فقط حيث نوى معه لأن المعية تنافي الترتيب